# XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-50429

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

## PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Cooperativa Fumageira e de Diversificação do Vale do Rio Pardo (fictícia), CNPJ 71.165.764/0001-44, com sede em Santa Cruz do Sul/RS, vigente de 01/10/2026 a 01/10/2027, com data de retroatividade fixada em 01/10/2017, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 1 milhão, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 17.200,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 25 mil por Reclamação.

Atividade: cooperativa de fumo e diversificação — tabaco integrado, milho e leite. Porte: 3.200 cooperados. Localização: Santa Cruz do Sul/RS (região Sul). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: sistema integrado com indústria; trabalho familiar; granizo. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

## Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

## Cláusula 2ª – Período de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/10/2017.

## Cláusula 3ª – Prazo Adicional para Apresentação de Reclamações

O prazo adicional será o mínimo previsto na regulamentação vigente, sem prazo adicional opcional.

## Cláusula 4ª – Aviso de Fatos e Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas reclamações desta apólice.

## Cláusula 5ª – Limite Máximo de Indenização Agregado

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1 milhão, no agregado por período de vigência, nele incluídos Custos de Defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica C.

## Cláusula 6ª – Sublimites de Coberturas Adicionais

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 100 mil; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

## Cláusula 7ª – Restabelecimento do Limite

Esgotado o Limite Máximo de Garantia, este será automaticamente reintegrado uma vez por vigência, sem cobrança de prêmio adicional, exclusivamente para a Cobertura Básica A.

## Cláusula 8ª – Franquia

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 25 mil por reclamação às Coberturas B e C. A Cobertura Básica A não está sujeita a participação obrigatória do Segurado (franquia).

## Cláusula 9ª – Pessoas Seguradas

Considera-se Segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da Tomadora, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

## Cláusula 10ª – Cobertura Básica — Side A

A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando não houver indenização pela Tomadora, sem incidência de participação obrigatória do Segurado (franquia).

## Cláusula 11ª – Pagamento Antecipado de Despesas de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 45 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

### Cláusula 12ª – Nomeação de Patrono

A defesa do Segurado será conduzida por escritório integrante do painel credenciado da Seguradora.

### Cláusula 13ª – Indivisibilidade das Declarações e Condutas

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

### Cláusula 14ª – Territorialidade

Esta apólice cobre exclusivamente reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

### Cláusula 15ª – Extensão a Controladas

Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Tomadora; acima disso, mediante aceitação expressa.

### Cláusula 16ª – Rescisão do Contrato

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

### Cláusula 17ª – Arbitragem e Foro

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

### Cláusula 18ª – Direito de Regresso

A Seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações do Segurado e da Tomadora, inclusive contra outros Segurados.

### Cláusula 19ª – Prioridade de Pagamentos

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das reclamações, sem prioridade entre coberturas.

### Cláusula 20ª – Riscos Excluídos

20.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

**20.1.1 Atos Intencionais e Fraudulentos:** Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do Segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

**20.1.2 Segurado contra Segurado:** A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

**20.1.3 Riscos Ambientais:** Excluem-se reclamações decorrentes de poluição ou dano ambiental, ressalvadas ações derivadas de acionistas.

**20.1.4 Dados e Sistemas:** Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

**20.1.5 Fatos Pretéritos:** Excluem-se reclamações relativas a fatos de que qualquer Segurado ou empregado da Tomadora tivesse ou devesse ter conhecimento antes do início de vigência.

**20.1.6 Multas Civis e Administrativas:** Estão excluídas quaisquer multas, penalidades, sanções ou indenizações punitivas, de qualquer natureza.

## CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

**Cláusula Particular Rural nº 1 – Atos de Gestão em Operações de Crédito Rural**

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 200 mil.

**Cláusula Particular Rural nº 2 – Responsabilidade Ambiental na Cadeia de Fornecimento**

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

**Cláusula Particular Rural nº 3 – Insolvência da Tomadora**

Em caso de recuperação judicial da Tomadora, a cobertura permanece vigente para atos anteriores ao pedido.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO